

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3759/2532

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นายเจริญ ศรีดอนโป่ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 72

จำเลยที่ 1 โกรธที่ ก. ภริยาไม่ยอมกลับบ้านและจำเลยที่ 2น้องของ ก. ห้ามปรามกีดกัน จึงก่อเหตุร้ายทำร้ายและเป็นฝ่ายยิงปืนเข้าไปในบริเวณบ้านจำเลยที่ 2 ซึ่ง ก. กับจำเลยที่ 2ยืนอยู่ก่อน กระสุนปืนถูกจำเลยที่ 2 ได้รับบาดเจ็บ จำเลยที่ 2จึงวิ่งเข้าไปในบ้านเอาปืนมายิงต่อสู้ การกระทำของจำเลยที่ 1จึงไม่เป็นการป้องกันตัว และไม่ใช้การกระทำความผิดเพราะเหตุบันดาลโทสะ เพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1ถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ที่แก้ไขแล้ว และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๐, ๒๘๘ ธิบของกลางและนับโทษจำเลยที่ ๑ ต่อจากคดีอื่น

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ ๑ ยอมรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐ ลงโทษจำคุก ๑๐ ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ จำคุก ๑ ปี มาตรา ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ, จำคุก ๖ เดือน รวมจำคุก ๑๑ ปี ๖ เดือน จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ จำคุก ๑ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๗ ปี ๘ เดือน จำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๙ เดือน ของกลางริบ คดีที่โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยที่ ๑ ต่อ ศาลพิพากษาแล้วโดยรอการลงโทษไว้ จึงไม่มีโทษที่จะนับต่อ

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ วรรคหนึ่ง, ๘ ทวิวรรคหนึ่ง ๗๒ ทวิ วรรคสอง จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ วรรคหนึ่ง นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในชั้นนี้คดีมีปัญหาเพียงว่า จำเลยที่ ๑ ใช้อาวุธปืนยิงจำเลยที่ ๒ เพื่อป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำโดยบันดาลโทสะหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์คือนางกรรทอง จำปาทองหรือศรีดอนโป่ง ภริยาจำเลยที่ ๑ นายเกรียงไกร จำปาทอง นางสาวจำเนียร จำปาทอง ซึ่งเป็นน้องนางกรรทองและจำเลยที่ ๒ ตามลำดับว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ซึ่งขาลิบพิการและมีบ้านอยู่ห่างบ้านจำเลยที่ ๒ ประมาณ ๒๐๐ เมตร กล่าวหาว่านางกรรทองมีชู้จึงทะเลาะวิวาทกัน นางกรรทองจึงมาพักอาศัยบ้านจำเลยที่ ๒ ในวันเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ขี่รถจักรยาน ๒ ล้อไปตามนางกรรทองให้กลับบ้านและจุดแขนนางกรรทอง นางกรรทองไม่ยอมกลับนายเกรียงไกรจึงบอกให้คนทั้งสองไปตกลงกันที่

สถานีตำรวจหรือที่ที่ว่าการอำเภอ จำเลยที่ ๑ ได้ดำนายเกรียงไกรและพูดว่า "ถ้าแน่ให้คอยดูเดี๋ยว" แล้วขี่รถจักรยาน ๒ ล้อกลับไปเอาอาวุธปืนลูกซองยาวมายืนด่าทำทนายที่ประตูบ้าน เมื่อไม่มีใครโต้ตอบจำเลยที่ ๑ ได้ยกปืนจ้องยิงไปทางนายเกรียงไกรและนางกรรทองซึ่งยืนอยู่ที่หน้าบ้านใกล้กันและอยู่ห่างจำเลยที่ ๑ ประมาณ ๑๐ เมตร กระสุนปืนถูกแขนและมือซ้ายจำเลยที่ ๒ ซึ่งยืนห้ามจำเลยที่ ๑ ไม่ให้เข้าไปในบ้านได้รับบาดเจ็บ และจำเลยที่ ๑ ยังยิงเข้ามาในบ้านอีก จำเลยที่ ๒ บอกให้นายเกรียงไกรและนางสาวจำเนียรหนีออกไป แล้วจำเลยที่ ๒ ไปหยิบปืนแก๊ปของนายกล่ำบิดามาหน้าบ้านยิงจำเลยที่ ๑ มีเสียงปืนดังอีก ๓-๔ นัด มีผู้พาจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ซึ่งต่างได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล นอกจากประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวเบิกความสอดคล้องกับบันทึกคำให้การของนางกรรทองในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.๑ แล้ว ร้อยตำรวจตรีวิชัย แจ่มสกุล พนักงานสอบสวนยังเบิกความสนับสนุนด้วยว่า ตามทางสอบสวนได้ความว่าจำเลยที่ ๑ โกรธที่นางกรรทองภริยาไม่ยอมกลับบ้านทั้งยังถูกจำเลยที่ ๒ กับญาติห้ามปรามไว้ จึงกลับไปเอาอาวุธปืนมาร้องทำทนายและเป็นฝ่ายยิงเข้าไปในบ้านจำเลยที่ ๒ ก่อน จำเลยที่ ๒ จึงใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ เห็นว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน ที่เกิดเหตุตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.๔ เป็นบริเวณบ้านจำเลยที่ ๒ คำพยานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ก่อเหตุและใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในกลุ่มนางกรรทองภริยาจำเลยที่ ๒ และนายเกรียงไกรน้องนางกรรทองซึ่งยืนอยู่ใกล้กันก่อน เพราะความโกรธที่นางกรรทองไม่ยอมกลับบ้านและจำเลยที่ ๒ กับพวกห้ามปรามกีดกัน จำเลยที่ ๒ จึงวิ่งเข้าไปในบ้านเอาอาวุธปืนมายิงต่อสู้ป้องกันตน พี่น้องและทรัพย์สิน ข้อที่จำเลยที่ ๑ นำสืบต่อสู้ว่าจำเลยที่ ๑ จับได้ว่า นางกรรทองภริยามีชู้ นางกรรทองกล่าวคำอาฆาตแล้วหนีไป วันเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ กับบุตร ๒ คน ไปเกี่ยวข้าวในนาห่างบ้านประมาณ ๕๐ วา ก็ถูกจำเลยที่ ๒ กับนายเกรียงไกรซึ่งต่างเป็นน้องนางกรรทองร่วมกันใช้อาวุธปืนข่มขู่จำเลยที่ ๑ ก่อน จำเลยที่ ๑ จึงใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เป็นการ

ป้องกันตัวเองนั้น ไม่น่าเชื่อ เพราะจำเลยที่ ๑ รับว่าไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ
จำเลยที่ ๒ และนายเกรียงไกรแต่อย่างใดนอกจากนี้การกระทำของจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่
การทำความผิดเพราะเหตุบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๒
เพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด ศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ เหมาะสมแก่พฤติการณ์ของความผิดแล้วศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ลงโทษจำเลย
ที่ ๒ เมื่อลดโทษหนึ่งในสามแล้วคงจำคุก ๙ เดือนนั้น ไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควร
แก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๘ เดือนนอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายอดิศักดิ์ ทิมมาศย์
ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มะบุญพร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>